

1508392-32.2022.8.26.0114

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Nelson Augusto Bernardes de Souza

Comarca: Campinas

Foro: Foro de Campinas

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 29/09/2022

... indicando possível contabilidade de tráfico e embalagens vazias.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial civil Carlos André Caires Silva, em Juízo.

Dessa forma, ficou caracterizado o delito de tráfico de drogas imputado ao réu. Ele tinha em depósito, com intuito de entrega a consumo de terceiros, 23,5 Kg (vinte e três quilos e cinco gramas) de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Campinas

Foro de Campinas

3ª Vara Criminal

Rua Francisco Xavier de Arruda Camargo, 300, Bloco "D" - sala 38 - Jardim Santana

CEP: 13088-901 - Campinas - SP

Telefone: (19)-3756-3727 - E-mail: campinas3cr@tjsp.jus.br

1508392-32.2022.8.26.0114 - lauda

SENTENÇA

Processo nº:

1508392-32.2022.8.26.0114

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Réu:

BRUNO JACSON DE SALES

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Nelson Augusto Bernardes de Souza

Vistos.

BRUNO JACSON DE SALES foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

Narra a denúncia que no dia 10 de maio de 2022, por volta das 15h00min, na Rua José Gomes de Oliveira Filho, nº 19, Residencial Mauro Marcondes, nesta cidade e comarca de Campinas/SP, BRUNO JACSON DE SALES tinha em depósito, com intuito de entrega a consumo de terceiros, 23,5 Kg (vinte e três quilos e cinco gramas) de Tetrahidrocannabinol (THC), acondicionados em 34 (trinta e quatro) tijolos, e 1.143,0g (um mil, cento e quarenta e três gramas) de cocaína, acondicionados em 1745 (um mil, setecentos e quarenta e cinco) porções individuais, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

O acusado foi notificado (fls. 123) e apresentou Defesa Prévia (fls. 128/129). A denúncia foi recebida (fls. 148/150) e o réu foi devidamente citado (fls. 157). Regularmente processados os autos, realizou-se audiência VIRTUAL, conforme

permissão da Resolução nº 314 e 329 de 2020, do Conselho Nacional de Justiça, e dos Comunicados CG nº 284/2020 e 317/2020 do TJSP, sendo ouvidas as testemunhas arroladas pelas partes, e o réu interrogado. Ao final, as partes apresentaram seus memoriais.

É O RELATÓRIO.
FUNDAMENTO E DECIDO.

O pedido inicial é procedente.

As provas carreadas aos autos comprovam que o réu praticou o crime de tráfico de drogas que lhe é imputado.

Vejamos.

A materialidade delitiva está devidamente comprovada pelo Boletim de Ocorrência de fls. 11/13, pelo Auto de Exibição e Apreensão de fls. 14/15 e pelo Auto de Exame químico-toxicológico de fls. 90/92 positivo para maconha e cocaína.

Quando interrogado, em Juízo, o réu confessou os fatos. Afirmou que sofreu um acidente de moto e estava sem dinheiro para consertá-la e, em razão disso, aceitou uma oferta para guardar entorpecente em sua residência e receber dinheiro por isso.

A confissão, do réu, em Juízo, restou confirmada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O policial civil Valdir Carvalho da Silva Filho, em Juízo, afirmou que recebeu informações através do telefone de uso exclusivo da delegacia, de que na residência de um tal de "BRUNO", na cidade de Campinas/SP, mais precisamente no local dos fatos descrito na denúncia, estaria guardada uma grande quantidade de droga, seriam transportadas no período da tarde. Disse que após comunicar o delegado, solicitaram autorização para diligências na área da cidade de Campinas/SP, com a autorização concedida, iniciaram-se as investigações. Contou que após localizarem a rua e identificarem a casa, constataram que era uma casa fechada existindo um grande portão branco na frente, de detalhes vazados. Narrou que aguardou para tentar identificar "BRUNO", passado também como sendo jovem, alto, magro, pele parda, cabelo bem curto. Asseverou que, durante as observações, conseguiram ver a pessoa com as características indicadas, do lado de dentro do portão, como se aguardasse a chegada de alguém. Contou que se aproximaram e o Bruno se aproximou para atendê-los, mas, ao perceber que eram policiais, correu para o interior da residência, mas foi abordado. Aduziu que ao ser indagado sobre a fuga, de imediato o acusado informou que havia droga na casa, indicando a sala e os fundos da residência. Afirmou que na sala foi localizada grande quantidade de cocaína, 1 (uma) balança digital, papel manuscrito, alguns pedaços, tipo tijolo, já cortados, aparentando ser maconha, e 1 (uma) faca com resquícios da mesma droga. Narrou que, já nos fundos, foram localizados escondidos vários tabletes (tijolos), feitos com fita adesiva azul, contendo a substância aparentando ser maconha. Afirmou que ao ser indagado, o acusado informou que vendia as drogas. Informou que na delegacia as substâncias foram pesadas em balança não oficial e com as respectivas embalagens, apontando aproximado de 23.320,0g da substância entorpecente conhecida como maconha, um mil setecentos e quarenta e cinco (1.745) invólucros confeccionados em plásticos transparente fechados a vácuo, contendo a substância entorpecente conhecida como cocaína, pesando cerca de 1.398,0g, além de ser apreendidas também duas balanças digitais, uma faca com resquício de drogas, anotações manuscritas, indicando possível contabilidade de tráfico e embalagens vazias.

No mesmo sentido foi o depoimento do policial civil Carlos André Caires Silva, em Juízo.

Dessa forma, ficou caracterizado o delito de tráfico de drogas imputado ao réu. Ele tinha em depósito, com intuito de entrega a consumo de terceiros, 23,5 Kg (vinte e três quilos e cinco gramas) de Tetrahidrocannabinol (THC), acondicionados em 34 (trinta e quatro) tijolos, e 1.143,0g (um mil, cento e quarenta e três gramas) de cocaína, acondicionados em 1745 (um mil, setecentos e quarenta e cinco) porções individuais, sem autorização legal e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Houve confissão judicial, corroborada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Os policiais civis afirmaram que após receberem denúncia anônima, deslocaram-se até o local dos fatos onde surpreenderam o réu com as características informadas. Contaram que ao abordarem o réu, ele tentou ingressar correndo na residência, mas foi detido. Afirmaram terem encontrado no imóvel grande quantidade de entorpecente, consistente em "tijolos" de maconha, porções de cocaína., além de balança comumente utilizada no tráfico.

Lado outro, a quantidade de droga encontrada (34 tijolos de maconha, pesando 23,5kg, 1745 porções individuais de cocaína, pesando 1143,0g), além do local onde o réu estava e as circunstâncias da prisão, indicam a finalidade da mercancia ilegal. Nenhum usuário, a princípio, porta tanta droga para consumo próprio.

Não se pode desmerecer os depoimentos dos policiais. São eles agentes do Estado incumbidos de reprimir a criminalidade. Quando prestam depoimentos uníssonos, coerentes e seguros, sem que haja motivo para acreditar que querem incriminar pessoa inocente, devem ser aceitos como meio de prova hábil a embasar decreto condenatório. Entender diversamente, invalidando a prova oral simplesmente por ter sido fornecida por policiais seria desprezar a atividade policial, com consequente aumento da impunidade, já que diversos crimes têm apenas policiais como testemunhas.

Neste sentido, já decidiu o Tribunal de Justiça de São Paulo:

APELAÇÃO. LESÃO CORPORAL DE NATUREZA LEVE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA ORAL JUDICIAL APTA A MANTER A CONDENAÇÃO DO RÉU. DEPOIMENTO DE POLICIAL. PALAVRA DA VÍTIMA. VALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA ESTABELECIDADA DE MODO ESCORREITO. IMPROVIMENTO DO RECURSO DA DEFESA. Materialidade e autoria comprovadas com relação ao crime de lesão corporal de natureza leve. Circunstâncias do caso concreto indicam o dolo adequado à espécie. Os depoimentos judiciais de policiais, militares ou civis e de guardas civis, têm o mesmo valor dos depoimentos oriundos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros policiais. Entendimento contrário seria e é chapado absurdo, porque traduziria descabido e inconsequente preconceito, ao arrepio, ademais, das normas Constitucionais e legais. No duro, inexistente impedimento ou suspeição nos depoimentos prestados por policiais, militares ou civis ou por guardas civis, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, chamando-os à prestação de contas, perante o Poder Judiciário, não mais lhes emprestasse a mesma credibilidade no passado emprestada. Logo, são manifestas a ilegalidade e mesmo a inconstitucionalidade dos entendimentos que subtraíssem, "a priori", valor dos sobreditos depoimentos judiciais pelo simples fato de terem sido prestados por pessoas revestidas da qualidade de policiais "lato sensu". Precedentes do STF (HC 87.662/PE, Rel. Min. Carlos Ayres Brito, j. 05.09.06; HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96; HC 70.237, Rel. Min. Carlos Velloso, RTJ 157/94) e do STJ (AgRg no AREsp 262.655/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 06.06.13; HC 177.980/BA, Rel. Min. Jorge Mussi, j. 28.06.11; HC 149.540/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 12.04.11; HC 156.586/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, j. 27.04.10). Improvimento do recurso defensivo. (TJ-SP - APL: 00069180720138260344 SP 0006918-07.2013.8.26.0344, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 02/03/2016, 1ª Câmara Criminal Extraordinária, Data de Publicação: 08/03/2016) - (Grifei).

Eventuais e pequenas contradições quanto a fatos secundários nos relatos policiais são irrelevantes e normais. O que importa para a higidez da prova é a coesão das versões em seu conteúdo principal.

Importante mencionar que não há que se falar em ingresso ilegal na residência do acusado. De acordo com os policiais civis, ouvidos em Juízo, havia denúncia específica em relação ao réu e ao seu endereço tendo ele, ao perceber a presença policial, tentado ingressar rapidamente no imóvel, em fuga, sendo abordado. Desta forma, o ingresso policial ocorreu em razão de fundada suspeita, posteriormente confirmada em razão da grande quantidade de entorpecente apreendido, não havendo que se falar em ingresso ilegal na residência do acusado.

Em face das provas produzidas, inviável o acolhimento das teses defensivas e a desclassificação para porte de entorpecente e, comprovadas autoria e materialidade delitivas, de rigor a procedência do pedido inicial.

Passo a dosar a pena.

Atento aos elementos norteadores do artigo 59 do Código Penal, na primeira fase da dosimetria, não havendo circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase da dosimetria, anoto que a agravante da reincidência do réu (processo nº 1501344-20.2018.8.26.0548, fls. 61/64) fica compensada com a atenuante da confissão judicial.

Na terceira fase, inviável o reconhecimento da causa de diminuição do parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei 11.343/06, ante a reincidência do réu.

O dia-multa valerá o mínimo legal.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE, em parte, o pedido inicial para CONDENAR o réu BRUNO JACSON DE SALES a cumprir pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, no patamar mínimo, por ter violado o artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06.

O regime inicial de cumprimento de pena será o fechado, nos termos do artigo 33, §2, alínea "b", do código Penal, em face do montante da pena e da reincidência do réu (fls. 61/64). Importante consignar que no julgamento do ARE 1.052.700 a Corte Suprema fixou a tese em repercussão geral no sentido de que "é inconstitucional a fixação ex lege, com base no art. 2º, § 1º, da Lei 8.072/1990, do regime inicial fechado, devendo o julgador, quando da condenação, ater-se aos parâmetros previstos no artigo 33 do Código Penal.". Tema 972.

Em atenção ao disposto nos novos dispositivos legais relativos à prisão e medidas cautelares, introduzidos no Código de Processo Penal pela Lei 13.964/19, justifico a não possibilidade de o réu aguardar o julgamento de eventual recurso interposto em liberdade, pelas seguintes razões: Primeiro, anoto que persistem os motivos ensejadores da custódia cautelar, caso contrário o réu já teria sido agraciado com liberdade provisória ou mesmo já teria sido a medida extrema substituída por outra medida cautelar; Segundo, ressalto que se trata de crime grave, sendo o réu reincidente, demonstrando seu dolo intenso e maior reprovabilidade de sua conduta; Terceiro, tendo o réu permanecido preso durante toda a instrução criminal, posto que presentes os motivos autorizadores da custódia cautelar, soltá-lo, neste momento, com sentença já prolatada, em que há maior grau de certeza acerca de sua culpabilidade, configuraria grave contrassenso, o que não se pode admitir; Quarto, como se trata de crime grave, que fomenta a prática de outros crimes, o estado de liberdade do réu gera perigo à sociedade. Assim, é absolutamente necessária,

adequada e recomendável a manutenção da prisão já decretada.

Decreto a perda dos valores apreendidos, na forma da lei.

Isento o réu de custas por ter sido representado pela defensoria pública.

Após o trânsito em julgado, intime-se o réu para o pagamento da multa e expeça-se guia para início da execução.

Expeça-se o necessário.

P.R.I.C.

Campinas, 29 de setembro de 2022.

NELSON AUGUSTO BERNARDES DE SOUZA
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À
MARGEM DIREITA